

ZMLUVA č. 1094/2025/OPR o poskytnutí dotácie

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 107/2024 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN PSK č. 107/2024“), (ďalej aj „zmluva“)

medzi

Poskytovateľ:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
IČO:	37870475
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Bežný účet - IBAN:	SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Kontaktná osoba:	Mgr. Lucia Daráková
Kontaktný email:	lucia.darakova@psk.sk

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prijímateľ:	Obec Červenica pri Sabinove
Sídlo:	Červenica pri Sabinove 122, 082 56 Červenica pri Sabinove
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Spodník, MBA, starosta
IČO:	00326925
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK08 0200 0000 0000 2182 2572
email:	podatelna@cervenica.eu

(ďalej len „prijímateľ“ alebo „prijemca“)

(ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „PSK“).
2. Dotácia sa poskytuje na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 685/2025 zo dňa 12.5.2025 a predstavuje refundáciu podielu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu (ďalej aj „projekt“ alebo „podporená/podporovaná činnosť“) v rámci Výzvy poslancov Prešovského

samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2025 v zmysle VZN PSK č. 107/2024 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Výzva poslancov PSK“) schválenej Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 598/2024 zo dňa 09.12.2024. Dotácia sa poskytuje z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2025 v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, za predpokladu dodržania podmienok zadefinovaných vo VZN PSK č. 107/2024, vo Výzve poslancov PSK a v tejto zmluve.

3. Základné informácie o poskytnutej dotácii

Program:	Kultúra
Podprogram:	2.2 - KULTÚRA - bežné výdavky
Druh výdavku:	bežné
Názov projektu/podporenej činnosti:	Vybavenie zariadenia kuchyne
Výška dotácie:	3 000,00 eur (slovom: tritisíc eur)
Termín realizácie podporenej činnosti:	1.1.2025 - 31.10.2025
Spôsob poskytnutia dotácie:	jednorazovo formou refundácie
Termín na predloženie vyúčtovania dotácie:	čo najskôr po ukončení realizácie podporenej činnosti, najneskôr však do 15.11.2025

Článok II

Účel, podmienky realizácie a vyúčtovania podporenej činnosti a poskytnutia dotácie

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu vo výške uvedenej v Článku I bod 3. tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za účelom zrealizovania podporenej činnosti, ktorá je špecifikovaná v žiadosti o poskytnutie dotácie č. DPO/25/879.
2. Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať podporovanú činnosť uvedenú v Článku I bod 3. tejto zmluvy vopred z vlastných zdrojov a iných zdrojov na pokrytie spolufinancovania, na svoju vlastnú zodpovednosť, za účelom špecifikovaným v žiadosti č. DPO/25/879 o poskytnutie dotácie a v jej prílohách, v termíne uvedenom v Článku I bod 3. tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. **Zmena účelu podporovanej činnosti je prípustná za podmienky**, že prijímateľ túto zmenu účelu bezodkladne, najneskôr do 15.07.2025 písomne oznámi poskytovateľovi a následne ju uznesením schváli Zastupiteľstvo PSK. Zmena účelu je prípustná len pri zachovaní podprogramu výzvy a miesta realizácie projektu (obec/mesto), ktoré prijímateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie. Na základe schválenia zmeny účelu Zastupiteľstvom PSK,

uzatvorí poskytovateľ s prijímateľom v termíne do 30.09.2025 dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie.

4. **Prijímateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť vo výške najmenej 20 % zo schválenej dotácie.**
5. Prijímateľ je povinný po ukončení realizácie projektu uhradiť všetky výdavky s ním spojené vopred na vlastné náklady a doručiť kompletne vyúčtovanie podporenej činnosti a povinného spolufinancovania čo najskôr po ukončení realizácie podporenej činnosti, najneskôr však do 15.11.2025.
6. Prijímateľ je povinný v rámci vyúčtovania dotácie preukázať PSK, že výdavky vynaložené na projekt sú preukázateľne a jednoznačne použité v priamej súvislosti s podporenou činnosťou.
7. Prijímateľ predkladá poskytovateľovi finančné vyúčtovanie realizovaného a ukončeného projektu v súlade so Zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Všetky originály účtovných dokladov, vzťahujúce sa k použitiu dotácie, budú uložené v zmysle účtovných predpisov k nahliadnutiu u prijímateľa a budú obsahovať:
 - a) **názov podporovanej činnosti,**
 - b) **číslo zmluvy,**
 - c) **text: „Projekt podporený z rozpočtu PSK“.**
8. Minimálna výška oprávnených výdavkov predložených vo vyúčtovaní musí predstavovať súčet schválenej dotácie PSK a spolufinancovania, ktoré predstavuje najmenej 20 % zo schválenej dotácie.
 - 8.1. Za oprávnené výdavky sa považujú:
 - a) z vecného hľadiska preukázateľné výdavky súvisiace s realizáciou podporenej činnosti na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác súvisiacich s cieľom daného projektu v rámci daného programu a jeho oprávnených aktivít, okrem výdavkov uvedených v bode 8.2. tejto zmluvy,
 - b) z časového hľadiska výdavky prijímateľa, ktoré vznikli v lehote súvisiacej s termínom realizácie podporenej činnosti uvedenej v zmluve o poskytnutí dotácie.
 - 8.2. Za neoprávnené výdavky sa považujú:
 - a) úhrada miezd, platov a odmien (napr. z pracovnoprávných vzťahov a z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru),
 - b) nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 - c) nákup a prenájom dopravných prostriedkov (automobilov),
 - d) nákup pohonných hmôt,
 - e) refundácia bežných výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 - f) úhrada záväzkov bežných výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

- g) úhrada režijných nákladov (celoročný prenájom, vodné a stočné, energie, poplatky za telefón, internet a pod.),
- h) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
- i) úhrada stravného podľa Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- j) úhrada daní,
- k) úhrada DPH, ak prijímateľom dotácie je platca DPH a má právo uplatniť si odpočet DPH na predkladané výdavky,
- l) úhrada správnych, súdnych, miestnych a iných poplatkov,
- m) honoráre pre organizátorov projektov,
- n) výdavky, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,
- o) výdavky, ktoré vznikli pred alebo po termíne realizácie podporovanej činnosti,
- p) iné neoprávnené výdavky vyčíslené na základe kontroly,
- q) nákup strelných zbraní a streliva akéhokoľvek typu.

9. V rámci vyúčtovania sa prijímateľ prihlási do elektronického formulára prostredníctvom linku, ktorý mu bude zaslaný emailom spolu so zmluvou na emailovú adresu (uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. v žiadosti o poskytnutie dotácie), vyplní elektronický formulár v časti „Vyúčtovanie projektu“, elektronicky odošle, následne ho vytlačí, podpíše štatutárnym orgánom, doručí poštou alebo osobne do podateľne Úradu PSK (ďalej aj ako „Ú PSK“) vrátane týchto príloh:

- a) písomný prehľad výdavkov vrátane čitateľných fotokópií účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik a úhradu oprávnených výdavkov za projekt (objednávka, faktúra, dodací list, súpis vykonaných prác a dodávok, zmluva, pokladničný doklad a pod.),
- b) fotokópie bankových výpisov, výdavkových pokladničných dokladov, potvrdenie o vykonaní platby bezhotovostnou formou, ktoré potvrdzujú vznik a úhradu oprávnených výdavkov za projekt (súčet schválenej dotácie a povinného spolufinancovania),
- c) správa o vyhodnotení realizácie projektu, ktorej obsahom je stručný popis realizácie a financovania projektu,
- d) výpovedná fotodokumentácia rozpočtových položiek pred realizáciou projektu, počas realizácie projektu a po realizácii projektu v printovej podobe, resp. v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára pri vyúčtovaní projektu (nepriklaď CD, USB),
- e) v prípade nákupu materiálno-technického vybavenia hnutelným majetkom výpovednú fotodokumentáciu všetkých zakúpených tovarov v printovej podobe, resp. v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára pri vyúčtovaní projektu (nepriklaď CD, USB),
- f) propagácia projektu podľa Článku III tejto zmluvy,

- g) záznam z prieskumu trhu pre zákazku malého rozsahu (Príloha č. 2 Výzvy poslancov PSK), resp. zápisnica z vyhodnotenia ponúk podlimitnej zákazky, resp. zdôvodnenie priameho zadania zákazky,
 - h) stavebné povolenie, alebo iné povolenie na realizáciu stavby v prípade, ak v čase podania žiadosti o poskytnutie dotácie prijímateľ nedisponoval právoplatným vyjadrením príslušného stavebného úradu a túto skutočnosť (záväzok) uviedol v osobitnom čestnom vyhlásení k žiadosti o poskytnutie dotácie.
10. Odbor projektového riadenia Ú PSK vykoná kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtovania v rozsahu:
- a) formálnej správnosti,
 - b) dodržania účelového určenia / účelu použitia dotácie,
 - c) oprávnenosti nákladov v rámci realizácie podporovanej činnosti.
11. Prijímateľ, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia § 7 alebo § 8 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je pri obstarávaní výdavkov povinný postupovať v zmysle citovaného zákona a podmienok definovaných vo Výzve poslancov PSK, Čl. III bod 1.2. vrátane bodov 1.2.1. až 1.2.4.
12. Prijímateľ, na ktorého sa nevzťahujú ustanovenia § 7 alebo § 8 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá pri vyúčtovaní pre preukázanie hospodárnosti a efektívnosti realizovaných výdavkov v prípade zákaziek na tovary a potraviny, služby, stavebné práce s vyššou hodnotou ako 2 000,00 eur bez DPH záznam z prieskumu trhu pre zákazku malého rozsahu na základe oslovenia minimálne troch uchádzačov, resp. zdôvodnenie priameho zadania zákazky. Pri určení predpokladanej hodnoty zákazky je potrebné vychádzať minimálne z dvoch získaných cenových ponúk.
13. V prípade neúplnosti a nejasnosti pri vyúčtovaní dotácie zašle poskytovateľ na emailovú adresu prijímateľa výzvu na odstránenie nedostatkov, aby dodatočne odstránil neúplnosť, nejasnosť vo vyúčtovaní (preukázal oprávnenosť výdavkov), a to v lehote 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov.
14. V prípade, že prijímateľ v uvedenej dobe neodstráni nedostatky, resp. nepredloží dožadované doklady, poskytovateľ mu zašle Návrh správy z administratívnej finančnej kontroly (ďalej len „Návrh správy z AFK“) emailom. Prijímateľ sa môže k Návrhu správy z AFK vyjadriť, resp. zaslať emailom námietky v lehote 5 pracovných dní od doručenia Návrhu správy z AFK. V prípade, že zo strany prijímateľa nebudú vznesené námietky v uvedenej lehote, považuje sa obsah návrhu správy za akceptovaný. Po uplynutí stanovenej doby k predloženiu námietok k Návrhu správy z AFK poskytovateľ vypracuje Správu z administratívnej finančnej kontroly. V prípade, že zo strany prijímateľa budú vznesené námietky v uvedenej lehote, poskytovateľ ich posúdi a vypracuje Správu z administratívnej finančnej kontroly.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ **bude krátiť dotáciu**, ak suma predloženého vyúčtovania výdavkov realizovaného projektu alebo suma oprávnených výdavkov (Článok II

bod 8.1.) zistených administratívnou finančnou kontrolou je nižšia ako súčet schválenej dotácie uvedenej v Článku I bod 3. tejto zmluvy a 20 % spolufinancovania zo schválenej dotácie. Poskytovateľ v takomto prípade poskytne dotáciu vo výške 80 % z oprávnených výdavkov.

16. Poskytovateľ je povinný poukázať dotáciu prijímateľovi na jeho účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy (resp. na účet uvedený v písomnom oznámení prijímateľa podľa Článku VI bod 5. tejto zmluvy) bezhotovostnou formou ako refundáciu podielu na výdavkoch vynaložených na realizáciu podporovanej činnosti, a to v lehote do 15 pracovných dní od dátumu zaslania Správy z administratívnej finančnej kontroly.

17. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ **dotáciu neposkytne** v prípade:

- a) ak prijímateľ poruší povinnosť predložiť vyúčtovanie projektu v termíne podľa Článku II bod 5. tejto zmluvy,
- b) ak prijímateľ na základe písomnej výzvy poskytovateľa neodstráni zistené nedostatky v lehote 5 pracovných dní podľa Článku II bod 13. tejto zmluvy,
- c) ak sa preukáže, že prijímateľ dotácie uviedol nepravdivé údaje:
 - v žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prílohami, alebo
 - vo vyúčtovaní skutočne zrealizovaných výdavkov, alebo
 - v dokumentoch, ktoré sú jeho prílohami,
- d) ak prijímateľ zrealizuje projekt za iným účelom, ako je popísaný v žiadosti o poskytnutie dotácie.

18. Poskytovateľ písomne oznámi prijímateľovi neposkytnutie dotácie v zmysle tejto zmluvy.

19. Prijímateľ, ktorému sa poskytla neoprávnená štátna pomoc alebo minimálna pomoc, je povinný sumu zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej pomoci vrátiť do rozpočtu poskytovateľa, z ktorého bola poskytnutá. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na právneho nástupcu príjemcu pomoci v zmysle Zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov.

Článok III

Propagácia a udržateľnosť projektu

1. Prijímateľ dotácie je povinný po dobu 3 (troch) rokov zabezpečiť udržateľnosť projektu, ktorou sa rozumie, že výsledok projektu pretrvá, neustále sa využíva a šíri aj po ukončení financovania a prezentovať Prešovský samosprávny kraj ako podporovateľa projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, a to prostredníctvom umiestnenia plagátu na úradnej (informačnej) tabuli, alebo na nástenke v sídle prijímateľa, alebo na mieste realizácie projektu. Taktiež je povinný prezentovať poskytnutie dotácie zo strany PSK na webovej stránke, alebo na verejne prístupnom konte na sociálnych sieťach prijímateľa. Plagát musí obsahovať logo PSK, druh Výzvy, meno prijímateľa, názov projektu, výšku dotácie a text **„Projekt je podporený z rozpočtu**

Prešovského samosprávneho kraja“. Šablóna plagátu je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke PSK pod názvom súboru Plagát Výzva poslancov PSK - editovateľné.

2. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje prezentovať poskytovateľa prostredníctvom umiestnenia **loga Prešovského samosprávneho kraja na tlačovinách, webstránkach spojených s projektom a príjemcom a ďalších komunikačných a marketingových výstupoch projektu spolu s textom „Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.** Logo PSK je na stiahnutie na webovej stránke PSK Manuál pre informovanie a komunikáciu – MÁJ 2025.
3. V prípade, ak prijímateľ dotácie organizuje slávnostné otvorenie realizovaného projektu, informuje o tom poskytovateľa dotácie elektronicky na emailovú adresu dotacie@psk.sk najneskôr 14 dní pred konaním podujatia. Ak podporovaná činnosť bola zrealizovaná pred uzatvorením tejto zmluvy, nie je potrebné o tom informovať poskytovateľa dotácie.

Článok IV

Spôsob vykonávania kontroly, sankcie, odstúpenie od zmluvy

1. Kontrolu plnenia podmienok stanovených vo Výzve poslancov PSK a kontrolu dodržania rozsahu, účelu a ostatných podmienok dohodnutých v tejto zmluve o poskytnutí dotácie, ako aj kontrolu správnosti finančného vyúčtovania a vecnej realizácie projektu sú oprávnení vykonať poverení zamestnanci poskytovateľa, Útvary hlavného kontrolóra PSK a kontrolných orgánov Slovenskej republiky v zmysle Zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť uvedeným oprávneným osobám výkon administratívnej finančnej kontroly a kontroly na mieste.
2. Kontrola použitia dotácie sa môže uskutočniť v mieste sídla prijímateľa, v mieste realizácie projektu alebo prostredníctvom dokladov zaslaných poskytovateľovi.
3. O spôsobe a čase vykonania kontroly je oprávnený rozhodnúť poskytovateľ dotácie alebo kontrolný orgán Slovenskej republiky v zmysle Zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok bude podliehať sankciám podľa tejto zmluvy.
5. Kontrolou sa overuje najmä objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s Výzvou poslancov PSK, s VZN PSK č. 107/2024 a s dodržaním podmienok použitia dotácie na základe tejto zmluvy.
6. Prijímateľ je povinný **vrátiť dotáciu v plnej výške** poskytnutej dotácie v lehote uvedenej v písomnej výzve poskytovateľa, ak:
 - a) sa po poskytnutí dotácie kontrolou preukáže, že v žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoré boli jej prílohami, vo vyúčtovaní skutočne zrealizovaných výdavkov alebo v dokladoch, ktoré boli jeho prílohami uviedol nepravdivé údaje, alebo
 - b) neumožní poskytovateľovi vykonanie kontroly v zmysle tejto zmluvy, alebo

- c) dotácia predstavuje duplicitné financovanie aktivít, resp. činností projektu, alebo
 - d) po poskytnutí dotácie kontrole na mieste nepredloží kompletne vyúčtovanie dotácie k nahliadnutiu ani po výzve na doplnenie vyúčtovania, a to v lehote do 5 pracovných dní od doručenia elektronickej alebo emailovej výzvy, alebo
 - e) a po poskytnutí dotácie preukáže, že dotácia bola použitá v rozpore s podmienkami VZN PSK č. 107/2024 alebo s touto zmluvou, najmä v prípade použitia dotácie v rozpore s určeným a dohodnutým **účelom**, alebo ak bol prekročený **termín** realizácie projektu a **lehota** definovaná v Článku II bod. 8.1. písm. b) tejto zmluvy, alebo
 - f) dôjde zo strany prijímateľa k porušeniu Zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov.
7. Prijímateľ je povinný **vrátiť časť poskytnutej dotácie vo výške**, ktorá bola na základe kontroly vyčíslená ako neoprávnený výdavok v lehote uvedenej v písomnej výzve poskytovateľa.
 8. Ak prijímateľ poruší povinnosti uvedené v Článku III bod 1. a 2. tejto zmluvy, má poskytovateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej sumy poskytnutej dotácie.
 9. Ak prijímateľ nesplní povinnosti uvedené v Článku IV bod 6., 7. tejto zmluvy, je poskytovateľ oprávnený si uplatniť u prijímateľa zmluvnú pokutu vo výške 3 % z celej sumy dotácie, resp. z jej časti.
 10. Zmluvná pokuta, ktorej výška nepresiahne sumu 15,00 eur, sa neuplatní.
 11. Ak prijímateľ nesplní povinnosti uvedené v Článku IV bod 6., 7. tejto zmluvy a dostane sa do omeškania s plnením, teda uplynie lehota na vrátenie plnej výšky poskytnutej dotácie alebo časti poskytnutej dotácie na základe písomnej výzvy poskytovateľa, je poskytovateľ oprávnený si uplatniť u prijímateľa úroky z omeškania v súlade s Nariadením vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 12. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok alebo z dôvodu porušenia niektorého z ustanovení VZN PSK č. 107/2024 a Výzvy poslancov PSK. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Poskytovateľ pred odstúpením od zmluvy môže príjemcovi poskytnúť lehotu v trvaní najviac 14 dní na odstránenie nedostatkov, ktoré zakladajú nárok na odstúpenie od zmluvy.
 13. Prijímateľ môže od zmluvy odstúpiť aj z dôvodu nerealizovania podporenej činnosti na základe písomného oznámenia poskytovateľovi.
 14. Uplatnením si zmluvnej pokuty alebo odstúpenia od zmluvy poskytovateľom, nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Poskytovateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu v zmysle § 545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

15. Zmluvné strany vyhlasujú, že výšky zmluvných pokút špecifikovaných v tomto článku zmluvy považujú za primerané, pretože pri rokovaní o dohodách o výškach jednotlivých zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných povinností.

Článok V

Vyššia moc

1. Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za celkové alebo čiastočne nesplnenie ktoréhokoľvek zo zmluvných záväzkov podľa tejto zmluvy v prípade, že k takému nesplneniu došlo v dôsledku pôsobenia vyššej moci (vis maior). Pod pojmom vis maior sa rozumejú živelné pohromy, požiar, vojna alebo vojenské akcie štátnych orgánov, zákaz dovozu alebo vývozu, pandémie (miestne, regionálne, celoštátne) alebo iné mimoriadne okolnosti mimo kontroly zmluvných strán, ktoré by nastali po uzatvorení tejto zmluvy.

Článok VI

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia doby udržateľnosti projektu podľa Článku III bod 1. tejto zmluvy, najneskôr však do vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2. Všetky písomnosti vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky, budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými doporučene poštou alebo osobne na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, s výnimkou doručovania niektorých písomností iným, v zmluve dohodnutým spôsobom, napr. emailom (Článok II bod 13. a bod 14. tejto zmluvy). Ak bola písomnosť zasielaná poštou, považuje sa za doručenie dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Ak bola písomnosť doručená osobne, považuje sa za doručenie dňom prevzatia alebo dňom odmietnutia prevzatia písomnosti. Ak bola písomnosť doručovaná emailom, považuje sa za doručenie v momente prenosu emailovej správy s preukázaním doručenia, inak v nasledujúci pracovný deň, aj keď si ju adresát neprečítal.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, ak nie je ustanovené inak.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží prijímateľ a 3 poskytovateľ.
5. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou písomných dodatkov. Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie nie je potrebné vypracovávať v prípade zmeny identifikačných a kontaktných údajov (napr. číslo účtu, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu, zmena kontaktnej osoby, emailu atď.). Prijímateľ každú zmenu podľa tohto

bodú bezodkladne písomne ohlási poskytovateľovi zaslaním oznámenia, v opačnom prípade na tieto zmeny nebude poskytovateľ prihliadať.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nie je uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a v prípade, že obe zmluvné strany sú povinnými osobami, zverejňujú ju obidve zmluvné strany spôsobom uvedeným v Zákone č. 211/2000 Z. z.. V takom prípade je rozhodujúce jej prvé zverejnenie (§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z.).

Poskytovateľ:

Prešovský samosprávny kraj

V Prešove dňa

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

.....

Prijímateľ:

Obec Červenica pri Sabinove

V dňa

Ing. Pavol Spodník, MBA, starosta

.....

Táto zmluva bola zverejnená dňa:

.....

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:

.....